Đăng ký học Online tại đây https://fb.com/congchuc247
Thầy Tài Tân Tiến
APP HỌC TẬP Độc quyền



TÓM TẮT NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2016/NĐ-CP VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ

NGẮN GỌN, DỄ NHỚ

TÓM TẮT NGHỊ ĐỊNH SỐ 85/2016/NĐ-CP

Tên văn bản	**Nghị định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ**
Số hiệu	**85/2016/NĐ-CP**
Cơ quan ban hành	**Chính phủ**
Ngày ban hành	**01/7/2016**
Ngày có hiệu lực	**01/7/2016**
Căn cứ ban hành	**Luật Tổ chức Chính phủ 2015; Luật An toàn thông tin mạng 2015**
Tổng số Điều	**26 Điều, 5 Chương (kèm Phụ lục mẫu văn bản)**

Chữ viết tắt dùng trong phần Tóm tắt dễ học

HTTT	hệ thống thông tin	**ATTT**	an toàn thông tin
CQHTTT	chủ quản hệ thống thông tin	**ĐVVH**	đơn vị vận hành hệ thống thông tin
ĐVCT ATTT	đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin	**ĐVCT CNTT**	đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin
CNTT	công nghệ thông tin	**BTTTT**	Bộ Thông tin và Truyền thông
BQP	Bộ Quốc phòng	**BCA**	Bộ Công an
TTg	Thủ tướng Chính phủ	**BMNN**	bí mật nhà nước
CQ, TC	cơ quan, tổ chức	**NSNN**	ngân sách nhà nước



CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	
Nội dung gốc	Nghị định này quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ.
Tóm tắt dễ học	- Quy định chi tiết về **tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục** xác định **cấp độ an toàn HTTT** và **trách nhiệm** bảo đảm an toàn HTTT theo từng cấp độ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng	
Nội dung gốc	Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin tại Việt Nam phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan khác áp dụng các quy định tại Nghị định này để bảo vệ hệ thống thông tin.
Tóm tắt dễ học	- Áp dụng với CQ, TC, cá nhân tham gia/liên quan đến **xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng** HTTT **tại Việt Nam** phục vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của **CQ, TC nhà nước** và cung cấp **dịch vụ trực tuyến** phục vụ người dân, doanh nghiệp. - **Khuyến khích** tổ chức, cá nhân liên quan khác áp dụng để bảo vệ HTTT.

Điều 3. Giải thích từ ngữ	
Nội dung gốc	Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Chủ quản hệ thống thông tin là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin. Đối với cơ quan, tổ chức nhà nước, chủ quản hệ thống thông tin là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc là cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin đó. 2. Xử lý thông tin là việc thực hiện một hoặc một số thao tác tạo lập, cung cấp, thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ, trao

	đổi thông tin trên mạng. 3. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin là cơ quan, tổ chức được chủ quản hệ thống thông tin giao nhiệm vụ vận hành hệ thống thông tin. Trong trường hợp chủ quản hệ thống thông tin thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin, đơn vị vận hành hệ thống thông tin là bên cung cấp dịch vụ. 4. Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của chủ quản hệ thống thông tin do chủ quản hệ thống thông tin chỉ định. 5. Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin. 6. Bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin là bộ phận do chủ quản hệ thống thông tin thành lập hoặc chỉ định để thực thi nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. 7. Dịch vụ trực tuyến là dịch vụ do doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước cung cấp trên môi trường mạng cho các tổ chức, cá nhân.
Tóm tắt dễ học	- **CQHTTT**: CQ, TC, cá nhân có **thẩm quyền quản lý trực tiếp** HTTT; với CQ, TC nhà nước là **bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, UBND tỉnh** hoặc cấp có thẩm quyền **quyết định đầu tư** dự án HTTT. - **Xử lý thông tin**: thực hiện một/một số thao tác tạo lập, cung cấp, thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ, trao đổi thông tin **trên mạng**. - **ĐVVH**: CQ, TC được CQHTTT **giao nhiệm vụ vận hành**; nếu **thuê ngoài dịch vụ CNTT** → ĐVVH là **bên cung cấp dịch vụ**. - **ĐVCT CNTT**: của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; **Sở TT&TT** tỉnh; hoặc đơn vị do CQHTTT chỉ định. - **ĐVCT ATTT**: đơn vị có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm ATTT của CQHTTT. **Bộ phận chuyên trách ATTT**: do CQHTTT **thành lập hoặc chỉ định** để bảo đảm ATTT và **ứng cứu sự cố**. - **Dịch vụ trực tuyến**: dịch vụ do **doanh nghiệp hoặc CQ nhà nước** cung cấp trên môi trường mạng cho tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Nguyên tắc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ	
Nội dung gốc	1. Việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức được thực hiện thường xuyên, liên tục từ khâu thiết kế, xây dựng, vận hành đến khi hủy bỏ; tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy

	chuẩn kỹ thuật. 2. Việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức được thực hiện một cách tổng thể, đồng bộ, tập trung trong việc đầu tư các giải pháp bảo vệ, có sự dùng chung, chia sẻ tài nguyên để tối ưu hiệu năng, tránh đầu tư thừa, trùng lặp. 3. Việc phân bổ, bố trí nguồn lực để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ cấp độ cao xuống cấp độ thấp.
Tóm tắt dễ học	- Bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ thực hiện **thường xuyên, liên tục** từ **thiết kế, xây dựng, vận hành đến khi hủy bỏ**; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. - Thực hiện **tổng thể, đồng bộ, tập trung** đầu tư giải pháp bảo vệ; dùng chung, chia sẻ tài nguyên, **tránh đầu tư thừa, trùng lặp**. - Phân bổ nguồn lực theo thứ tự ưu tiên **từ cấp độ cao xuống cấp độ thấp**.

Điều 5. Nguyên tắc xác định cấp độ	
Nội dung gốc	1. Việc xác định hệ thống thông tin để xác định cấp độ căn cứ trên nguyên tắc như sau: a) Hệ thống thông tin chỉ có một chủ quản hệ thống thông tin; b) Hệ thống thông tin có thể hoạt động độc lập, được thiết lập nhằm trực tiếp phục vụ hoặc hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ, sản xuất, kinh doanh cụ thể của cơ quan, tổ chức thuộc một trong các loại hình hệ thống thông tin quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này. 2. Trong trường hợp hệ thống thông tin bao gồm nhiều hệ thống thành phần, mỗi hệ thống thành phần lại tương ứng với một cấp độ khác nhau, thì cấp độ hệ thống thông tin được xác định là cấp độ cao nhất trong các cấp độ của các hệ thống thành phần cấu thành.
Tóm tắt dễ học	- Xác định HTTT để xác định cấp độ: HTTT **chỉ có một CQHTTT**; có thể **hoạt động độc lập**, phục vụ/hỗ trợ nghiệp vụ cụ thể, thuộc một loại hình HTTT tại khoản 2 Điều 6. - HTTT gồm **nhiều hệ thống thành phần** khác cấp độ → cấp độ HTTT là **cấp độ cao nhất** của các hệ thống thành phần.

Đăng ký học Online tại đây https://fb.com/congchuc247
APP HỌC TẬP Độc quyền
Thầy Tài Tân Tiến

CHƯƠNG II
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ

Điều 6. Phân loại thông tin và hệ thống thông tin	
Nội dung gốc	1. Thông tin xử lý thông qua hệ thống thông tin được phân loại theo thuộc tính bí mật như sau: a) Thông tin công cộng là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân được công khai cho tất cả các đối tượng mà không cần xác định danh tính, địa chỉ cụ thể của các đối tượng đó; b) Thông tin riêng là thông tin trên mạng của một tổ chức, cá nhân mà tổ chức, cá nhân đó không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm đối tượng đã được xác định danh tính, địa chỉ cụ thể; c) Thông tin cá nhân là thông tin trên mạng gắn với việc xác định danh tính một người cụ thể; d) Thông tin bí mật nhà nước là thông tin ở mức Mật, Tối mật, Tuyệt mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 2. Hệ thống thông tin được phân loại theo chức năng phục vụ hoạt động nghiệp vụ như sau: a) Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ là hệ thống chỉ phục vụ hoạt động quản trị, vận hành nội bộ của cơ quan, tổ chức; b) Hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp là hệ thống trực tiếp hoặc hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tuyến, bao gồm dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ trực tuyến khác trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại, tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác; c) Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin là tập hợp trang thiết bị, đường truyền dẫn kết nối phục vụ chung hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức như mạng diện rộng, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; xác thực điện tử, chứng thực điện tử, chữ ký số; kết nối liên thông các hệ thống thông tin; d) Hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp là hệ thống có chức năng giám sát, thu thập dữ liệu, quản lý và kiểm soát các hạng mục quan trọng phục vụ điều khiển, vận hành hoạt động bình thường của các công trình xây dựng; đ) Hệ thống thông tin khác.
Tóm tắt dễ học	- Phân loại thông tin theo **thuộc tính bí mật** (4 loại): **thông tin công cộng** (công khai cho tất cả, không cần xác định danh tính); **thông tin riêng** (không công khai/chỉ công khai cho đối tượng đã xác định); **thông tin cá nhân** (gắn với xác định danh tính **một người cụ thể**); **thông tin**

	BMNN (mức **Mật, Tối mật, Tuyệt mật**). - Phân loại HTTT theo **chức năng phục vụ nghiệp vụ** (5 loại): **phục vụ hoạt động nội bộ**; **phục vụ người dân, doanh nghiệp** (dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ trực tuyến khác); **cơ sở hạ tầng thông tin** (mạng diện rộng, CSDL, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, xác thực, chữ ký số...); **điều khiển công nghiệp** (giám sát, thu thập dữ liệu, điều khiển công trình xây dựng); **HTTT khác**.

Điều 7. Tiêu chí xác định cấp độ 1	
Nội dung gốc	Hệ thống thông tin cấp độ 1 là hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và chỉ xử lý thông tin công cộng.
Tóm tắt dễ học	- **Cấp độ 1**: HTTT **phục vụ hoạt động nội bộ** và **chỉ xử lý thông tin công cộng**.

Điều 8. Tiêu chí xác định cấp độ 2	
Nội dung gốc	Hệ thống thông tin cấp độ 2 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau: 1. Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng nhưng không xử lý thông tin bí mật nhà nước. 2. Hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình như sau: a) Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 2 trở xuống theo quy định của pháp luật; b) Cung cấp dịch vụ trực tuyến không thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện; c) Cung cấp dịch vụ trực tuyến khác có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của dưới 10.000 người sử dụng. 3. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động của một cơ quan, tổ chức.
Tóm tắt dễ học	- **Cấp độ 2** (có một trong các tiêu chí): HTTT **nội bộ** có xử lý **thông tin riêng, thông tin cá nhân** nhưng **không xử lý thông tin BMNN**. - HTTT phục vụ người dân, doanh nghiệp: dịch vụ công trực tuyến **từ mức độ 2 trở xuống**; dịch vụ trực tuyến **không thuộc** danh mục kinh doanh có điều kiện; dịch vụ khác xử lý thông tin riêng/cá nhân của **dưới 10.000 người sử dụng**.

	- Hệ thống **cơ sở hạ tầng thông tin** phục vụ hoạt động của **một CQ, TC**.

Điều 9. Tiêu chí xác định cấp độ 3	
Nội dung gốc	Hệ thống thông tin cấp độ 3 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau: 1. Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia. 2. Hệ thống thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc một trong các loại hình như sau: a) Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên theo quy định của pháp luật; b) Cung cấp dịch vụ trực tuyến thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện; c) Cung cấp dịch vụ trực tuyến khác có xử lý thông tin riêng, thông tin cá nhân của từ 10.000 người sử dụng trở lên. 3. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong phạm vi một ngành, một tỉnh hoặc một số tỉnh. 4. Hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp trực tiếp phục vụ điều khiển, vận hành hoạt động bình thường của các công trình xây dựng cấp II, cấp III hoặc cấp IV theo phân cấp của pháp luật về xây dựng.
Tóm tắt dễ học	- **Cấp độ 3**: HTTT xử lý **thông tin BMNN**/phục vụ quốc phòng, an ninh, khi bị phá hoại làm **tổn hại** quốc phòng, an ninh quốc gia. - Phục vụ người dân, doanh nghiệp: dịch vụ công trực tuyến **từ mức độ 3 trở lên**; dịch vụ trực tuyến **thuộc** danh mục kinh doanh có điều kiện; xử lý thông tin của **từ 10.000 người sử dụng trở lên**. - Hạ tầng thông tin **dùng chung** trong phạm vi **một ngành, một tỉnh hoặc một số tỉnh**. - Điều khiển công nghiệp phục vụ công trình xây dựng **cấp II, cấp III hoặc cấp IV**.

Điều 10. Tiêu chí xác định cấp độ 4	
Nội dung gốc	Hệ thống thông tin cấp độ 4 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau:

	1. Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng quốc phòng, an ninh quốc gia. 2. Hệ thống thông tin quốc gia phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước. 3. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước. 4. Hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp trực tiếp phục vụ điều khiển, vận hành hoạt động bình thường của các công trình xây dựng cấp I theo phân cấp của pháp luật về xây dựng.
Tóm tắt dễ học	- **Cấp độ 4**: HTTT xử lý thông tin BMNN/quốc phòng, an ninh, khi bị phá hoại làm **tổn hại nghiêm trọng** quốc phòng, an ninh quốc gia. - **HTTT quốc gia** phục vụ phát triển **Chính phủ điện tử**, yêu cầu vận hành **24/7**, không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước. - Hạ tầng thông tin dùng chung trên **phạm vi toàn quốc**, yêu cầu vận hành **24/7**. - Điều khiển công nghiệp phục vụ công trình xây dựng **cấp I**.

Điều 11. Tiêu chí xác định cấp độ 5	
Nội dung gốc	Hệ thống thông tin cấp độ 5 là hệ thống thông tin có một trong các tiêu chí cụ thể như sau: 1. Hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia. 2. Hệ thống thông tin phục vụ lưu trữ dữ liệu tập trung đối với một số loại hình thông tin, dữ liệu đặc biệt quan trọng của quốc gia. 3. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia phục vụ kết nối liên thông hoạt động của Việt Nam với quốc tế. 4. Hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp trực tiếp phục vụ điều khiển, vận hành hoạt động bình thường của công trình xây dựng cấp đặc biệt theo phân cấp của pháp luật về xây dựng hoặc công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo pháp luật về an ninh quốc gia. 5. Hệ thống thông tin khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tóm tắt dễ	- **Cấp độ 5**: HTTT xử lý thông tin BMNN/quốc phòng, an ninh, khi bị

học	phá hoại làm **tổn hại đặc biệt nghiêm trọng** quốc phòng, an ninh quốc gia. - HTTT **lưu trữ dữ liệu tập trung** đối với thông tin, dữ liệu **đặc biệt quan trọng của quốc gia**. - Hạ tầng thông tin quốc gia phục vụ **kết nối liên thông của Việt Nam với quốc tế**. - Điều khiển công nghiệp phục vụ công trình **cấp đặc biệt** hoặc công trình quan trọng liên quan **an ninh quốc gia**. - HTTT khác theo **quyết định của TTg**.

Đăng ký học Online tại đây https://fb.com/congchuc247
Thầy Tài Tân Tiến
APP HỌC TẬP Độc quyền

CHƯƠNG III
THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH CẤP ĐỘ

Điều 12. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt cấp độ	
Nội dung gốc	1. Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 1 hoặc cấp độ 2: Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 1 hoặc cấp độ 2. 2. Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 3: a) Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ; b) Chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ. 3. Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 4 hoặc cấp độ 5: a) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Điều này; b) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và bộ, ngành liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin do Bộ Quốc phòng quản lý; c) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và bộ, ngành liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin do Bộ Công an quản lý; d) Chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin cấp độ 4; phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin cấp độ 5; đ) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục hệ thống thông tin cấp độ 5 (Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia).
Tóm tắt dễ học	- **Cấp độ 1, 2**: **ĐVCT ATTT** của CQHTTT **thẩm định, phê duyệt** hồ sơ đề xuất cấp độ. - **Cấp độ 3**: ĐVCT ATTT **thẩm định**; **CQHTTT phê duyệt**. - **Cấp độ 4, 5 – thẩm định**: **BTTTT** chủ trì, phối hợp BQP, BCA và bộ, ngành liên quan; HTTT do **BQP** quản lý → BQP chủ trì; HTTT do **BCA** quản lý → BCA chủ trì. - **CQHTTT** phê duyệt hồ sơ đề xuất **cấp độ 4**; phê duyệt **phương án bảo đảm ATTT** đối với **cấp độ 5**. - **TTg** phê duyệt **Danh mục HTTT cấp độ 5** (Danh mục HTTT quan

	trọng quốc gia).

Điều 13. Trình tự, thủ tục xác định cấp độ đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin	
Nội dung gốc	1. Chủ đầu tư xây dựng thuyết minh đề xuất cấp độ, lồng ghép vào nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án khả thi ứng dụng công nghệ thông tin hoặc báo cáo đầu tư của dự án, gửi cơ quan chức năng thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; dự án khả thi ứng dụng công nghệ thông tin hoặc báo cáo đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định Nghị định này. 2. Trong trường hợp thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đơn vị chủ trì thuê dịch vụ xây dựng thuyết minh đề xuất cấp độ, lồng ghép vào nội dung của kế hoạch, dự án thuê dịch vụ, gửi cơ quan chức năng thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về thuê dịch vụ công nghệ thông tin và quy định của Nghị định này. 3. Tài liệu thuyết minh đề xuất cấp độ theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.
Tóm tắt dễ học	- **Chủ đầu tư** xây dựng thuyết minh đề xuất cấp độ, **lồng ghép** vào báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án khả thi ứng dụng CNTT hoặc báo cáo đầu tư → gửi thẩm định, trình phê duyệt theo pháp luật về đầu tư. - **Thuê dịch vụ CNTT**: **đơn vị chủ trì thuê dịch vụ** xây dựng thuyết minh, lồng ghép vào **kế hoạch, dự án thuê dịch vụ**. - Tài liệu thuyết minh đề xuất cấp độ theo **Điều 15**.

Điều 14. Trình tự, thủ tục xác định cấp độ đối với hệ thống thông tin đang vận hành	
Nội dung gốc	1. Lập hồ sơ đề xuất cấp độ: a) Đơn vị vận hành hệ thống thông tin lập hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định tại Điều 15 Nghị định này; b) Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 1 hoặc cấp độ 2: Đơn vị vận hành hệ thống thông tin gửi hồ sơ đề xuất cấp độ tới đơn vị thẩm định để thực hiện thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này; c) Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 3: Đơn vị vận hành hệ thống thông tin gửi hồ sơ đề xuất cấp độ tới đơn vị thẩm định để thực hiện thẩm định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định này;

	d) Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 4 hoặc cấp độ 5: - Đơn vị vận hành hệ thống thông tin gửi hồ sơ đề xuất cấp độ tới đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin để xin ý kiến chuyên môn về sự phù hợp của đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; - Đơn vị vận hành hệ thống thông tin trình chủ quản hệ thống thông tin hồ sơ đề xuất cấp độ gửi tới cơ quan thẩm định quy định tại điểm a, điểm b hoặc điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định này. 2. Thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ: Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này. 3. Phê duyệt đề xuất cấp độ: a) Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 1 hoặc cấp độ 2: Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt đề xuất cấp độ, gửi báo cáo chủ quản hệ thống thông tin; b) Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 3 hoặc cấp độ 4: Đơn vị vận hành hệ thống thông tin trình chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt đề xuất cấp độ; c) Đối với hệ thống thông tin được đề xuất là cấp độ 5: - Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục hệ thống thông tin cấp độ 5; - Đơn vị vận hành hệ thống thông tin trình chủ quản hệ thống thông tin phê duyệt phương án bảo đảm an toàn thông tin.
Tóm tắt dễ học	- **Lập hồ sơ**: **ĐVVH** lập hồ sơ đề xuất cấp độ (Điều 15). Cấp độ **1, 2** và **3**: ĐVVH gửi tới **đơn vị thẩm định**. - Cấp độ **4, 5**: ĐVVH gửi **ĐVCT ATTT** xin **ý kiến chuyên môn**; trình CQHTTT hồ sơ gửi tới **cơ quan thẩm định** (BTTTT/BQP/BCA). - **Thẩm định**: cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo **Điều 16**. - **Phê duyệt**: cấp độ **1, 2** → **ĐVCT ATTT** phê duyệt, **gửi báo cáo CQHTTT**; cấp độ **3, 4** → ĐVVH trình **CQHTTT** phê duyệt. - Cấp độ **5**: **BTTTT** chủ trì (phối hợp BQP, BCA...) trình **TTg** phê duyệt **Danh mục HTTT cấp độ 5**; ĐVVH trình CQHTTT phê duyệt **phương án bảo đảm ATTT**.

Điều 15. Hồ sơ đề xuất cấp độ

Nội dung gốc	Hồ sơ đề xuất cấp độ bao gồm: 1. Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin. 2. Tài liệu thiết kế là một trong những tài liệu sau: a) Đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin: Thiết kế sơ bộ hoặc tài liệu có giá trị tương đương; b) Đối với hệ thống thông tin đang vận hành: Thiết kế thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc tài liệu có giá trị tương đương. 3. Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ căn cứ trên các tiêu chí theo quy định của pháp luật. 4. Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng. 5. Ý kiến về mặt chuyên môn của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 4 hoặc cấp độ 5.
Tóm tắt dễ học	- Hồ sơ đề xuất cấp độ gồm: (1) tài liệu **mô tả, thuyết minh tổng quan** HTTT; - (2) **Tài liệu thiết kế**: dự án mới/mở rộng, nâng cấp → **thiết kế sơ bộ**; HTTT đang vận hành → **thiết kế thi công** đã được phê duyệt (hoặc tài liệu có giá trị tương đương); - (3) thuyết minh **đề xuất cấp độ** theo tiêu chí; (4) thuyết minh **phương án bảo đảm ATTT** theo cấp độ; - (5) **Ý kiến chuyên môn của ĐVCT ATTT** đối với HTTT đề xuất **cấp độ 4 hoặc 5**.

Điều 16. Thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ	
Nội dung gốc	1. Nội dung thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ: a) Sự phù hợp về việc đề xuất cấp độ; b) Sự phù hợp của phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công hoặc tài liệu có giá trị tương đương theo cấp độ tương ứng; c) Sự phù hợp của phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong quá trình vận hành hệ thống theo cấp độ tương ứng. 2. Thời gian thẩm định hồ sơ xác định cấp độ: a) Đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 3, thời gian thẩm định tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; b) Đối với hệ thống thông tin đề xuất cấp độ 4 hoặc cấp độ 5, thời gian thẩm định tối đa là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tóm tắt dễ học	- Nội dung thẩm định: sự phù hợp của **đề xuất cấp độ**; của **phương án bảo đảm an toàn** trong thiết kế sơ bộ/thiết kế thi công; và trong **quá trình vận hành**. - Thời gian thẩm định tối đa: **cấp độ 3 → 15 ngày**; **cấp độ 4, 5 → 30 ngày** kể từ ngày **nhận đủ hồ sơ hợp lệ**.

Điều 17. Hồ sơ phê duyệt đề xuất cấp độ	
Nội dung gốc	1. Hồ sơ phê duyệt đề xuất cấp độ bao gồm: a) Hồ sơ đề xuất cấp độ; b) Ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định đối với hệ thống thông tin đề xuất từ cấp độ 3 trở lên. 2. Thời gian xử lý hồ sơ phê duyệt cấp độ: Thời gian xử lý tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Tóm tắt dễ học	- Hồ sơ phê duyệt: **hồ sơ đề xuất cấp độ** + **ý kiến thẩm định** của cơ quan chủ trì thẩm định (đối với HTTT **từ cấp độ 3 trở lên**). - Thời gian xử lý tối đa **07 ngày làm việc** kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Điều 18. Trình tự, thủ tục xác định lại cấp độ đối với hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ	
Nội dung gốc	Đối với hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ, trong trường hợp phải xác định lại cấp độ cho phù hợp với tình hình thực tế thì thực hiện theo trình tự, thủ tục xác định lần đầu.
Tóm tắt dễ học	- HTTT đã được phê duyệt cấp độ mà phải **xác định lại** cấp độ → thực hiện theo **trình tự, thủ tục xác định lần đầu**.

Đăng ký học Online tại đây https://fb.com/congchuc247
Thầy Tài Tân Tiến
APP HỌC TẬP Độc quyền

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Điều 19. Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ	
Nội dung gốc	1. Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phải đáp ứng yêu cầu cơ bản trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 2. Phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin bao gồm các nội dung sau đây: a) Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong khâu thiết kế, xây dựng; b) Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin trong quá trình vận hành; c) Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; d) Quản lý rủi ro an toàn thông tin; đ) Giám sát an toàn thông tin; e) Dự phòng, ứng cứu sự cố, khôi phục sau thảm họa; g) Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ.
Tóm tắt dễ học	- Phương án phải đáp ứng **yêu cầu cơ bản** trong **tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật** về bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ. - Gồm **7 nội dung**: an toàn trong **thiết kế, xây dựng**; trong **vận hành**; **kiểm tra, đánh giá** ATTT; **quản lý rủi ro**; **giám sát**; **dự phòng, ứng cứu sự cố, khôi phục sau thảm họa**; **kết thúc vận hành, thanh lý, hủy bỏ**.

Điều 20. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin	
Nội dung gốc	1. Người đứng đầu của cơ quan, tổ chức là chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm: a) Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình; b) Trong trường hợp chưa có đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin độc lập: - Chỉ định đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin làm nhiệm vụ đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin; - Thành lập hoặc chỉ định bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin trực thuộc đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin. 2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm: a) Chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống thông tin lập hồ sơ đề xuất cấp độ; tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ theo quy định Nghị

	định này; b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi mình quản lý theo quy định tại Điều 25, 26 và 27 của Luật an toàn thông tin mạng, Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan; c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong phạm vi cơ quan, tổ chức mình, cụ thể như sau: - Định kỳ 02 năm thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin tổng thể trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình; - Định kỳ hàng năm thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với các hệ thống cấp độ 3 và cấp độ 4; - Định kỳ 06 tháng (hoặc đột xuất khi thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu, cảnh báo của cơ quan chức năng) thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với hệ thống cấp độ 5; - Việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và đánh giá rủi ro an toàn thông tin đối với hệ thống từ cấp độ 3 trở lên phải do tổ chức chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; tổ chức sự nghiệp nhà nước có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc do tổ chức chuyên môn được cấp có thẩm quyền chỉ định thực hiện. d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đào tạo ngắn hạn, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và diễn tập về an toàn thông tin, cụ thể như sau: - Đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức làm về an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức mình; - Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức mình; - Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình; tham gia diễn tập quốc gia và diễn tập quốc tế do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. đ) Chỉ đạo đơn vị vận hành hệ thống thông tin phối hợp với đơn vị chức năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thiết bị, kết nối tới hệ thống kỹ thuật xử lý, giảm thiểu tấn công mạng, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển chính phủ điện tử.
Tóm tắt dễ học	- **Người đứng đầu** CQ, TC là CQHTTT: **trực tiếp chỉ đạo, phụ trách** công tác bảo đảm ATTT; chưa có ĐVCT ATTT độc lập → **chỉ định**

	ĐVCT CNTT làm nhiệm vụ ĐVCT ATTT; **thành lập/chỉ định bộ phận chuyên trách ATTT** trực thuộc ĐVCT CNTT. - **CQHTTT**: chỉ đạo ĐVVH **lập hồ sơ**; tổ chức thẩm định, phê duyệt; tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn (Điều 25, 26, 27 Luật ATTT mạng). - Kiểm tra, đánh giá ATTT và quản lý rủi ro: **tổng thể** → định kỳ **02 năm**; hệ thống **cấp độ 3, 4** → **hàng năm**; **cấp độ 5** → **06 tháng** (hoặc đột xuất). - Hệ thống **từ cấp độ 3 trở lên**: kiểm tra, đánh giá do **tổ chức chuyên môn được cấp phép**, tổ chức sự nghiệp nhà nước phù hợp hoặc tổ chức được **chỉ định** thực hiện. - **Đào tạo ngắn hạn, tuyên truyền, diễn tập**; tham gia **diễn tập quốc gia, quốc tế** do **BTTTT** tổ chức. - Chỉ đạo ĐVVH phối hợp BTTTT **triển khai thiết bị, kết nối** hệ thống xử lý, **giảm thiểu tấn công mạng**, hỗ trợ giám sát cho HTTT cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Điều 21. Trách nhiệm của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin	
Nội dung gốc	1. Tham mưu, tổ chức thực thi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thông tin. 2. Thẩm định, phê duyệt hoặc cho ý kiến về mặt chuyên môn đối với hồ sơ đề xuất cấp độ theo thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 và khoản 5 Điều 15 Nghị định này.
Tóm tắt dễ học	- **ĐVCT ATTT**: **tham mưu, tổ chức thực thi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát** công tác bảo đảm ATTT. - **Thẩm định, phê duyệt** hoặc **cho ý kiến chuyên môn** đối với hồ sơ đề xuất cấp độ theo thẩm quyền.

Điều 22. Trách nhiệm của đơn vị vận hành hệ thống thông tin	
Nội dung gốc	Đơn vị vận hành hệ thống thông tin có trách nhiệm: 1. Thực hiện xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo quy định tại Điều 14 Nghị định này; 2. Thực hiện bảo vệ hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật và hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin; 3. Định kỳ đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông

	tin, báo cáo chủ quản hệ thống thông tin điều chỉnh nếu cần thiết; 4. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo công tác thực thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo yêu cầu của chủ quản hệ thống thông tin hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền; 5. Phối hợp, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác bảo đảm an toàn thông tin.
Tóm tắt dễ học	- **ĐVVH**: thực hiện **xác định cấp độ** (Điều 14); **bảo vệ HTTT** theo pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn. - **Định kỳ đánh giá hiệu quả** biện pháp bảo đảm ATTT, **báo cáo CQHTTT** điều chỉnh nếu cần. - **Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo** theo yêu cầu của CQHTTT/cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; **phối hợp** với cơ quan chức năng của **BTTTT**.

Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước	
Nội dung gốc	1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: a) Thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ theo thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định này; b) Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; c) Hướng dẫn chi tiết việc xác định hệ thống thông tin quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này; d) Ban hành quy định, văn bản hướng dẫn về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; quy định về đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; đ) Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện đào tạo ngắn hạn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và diễn tập về an toàn thông tin; e) Quy định chi tiết về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều này; g) Triển khai các hệ thống hạ tầng kỹ thuật tập trung quy mô quốc gia để xử lý, giảm thiểu tấn công mạng, hỗ trợ giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ điện tử. 2. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm: a) Thực hiện thẩm định phương án bảo đảm an toàn thông tin trong hồ sơ đề xuất cấp độ theo thẩm quyền quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12

	Nghị định này; b) Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn về bảo đảm an toàn đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; c) Hướng dẫn về tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 10 và khoản 1 Điều 11 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; d) Quy định chi tiết về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong hoạt động của Bộ Quốc phòng. 3. Bộ Công an có trách nhiệm: a) Thực hiện thẩm định phương án bảo đảm an toàn thông tin trong hồ sơ đề xuất cấp độ theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định này; b) Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn về bảo đảm an toàn đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; c) Hướng dẫn về tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 10 và khoản 1 Điều 11 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; d) Quy định chi tiết về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin trong hoạt động của Bộ Công an.
Tóm tắt dễ học	- **BTTTT**: thẩm định hồ sơ (cấp độ 4, 5); xây dựng dự thảo **tiêu chuẩn quốc gia**, ban hành **quy chuẩn kỹ thuật quốc gia**; hướng dẫn xác định HTTT; quy định **đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy**. - **BTTTT** còn: hướng dẫn đào tạo, tuyên truyền, diễn tập; quy định chi tiết kiểm tra, đánh giá, quản lý rủi ro trong CQ, TC nhà nước (**trừ BQP, BCA**); triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật **tập trung quy mô quốc gia** xử lý, giảm thiểu tấn công mạng. - **BQP, BCA**: **thẩm định phương án bảo đảm ATTT** trong hồ sơ (HTTT mình quản lý); xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong phạm vi quản lý; hướng dẫn tiêu chí **khoản 1** Điều 9, 10, 11 (BMNN, quốc phòng, an ninh); quy định kiểm tra, đánh giá trong Bộ mình.

Điều 24. Kinh phí bảo đảm an toàn thông tin	
Nội dung gốc	1. Kinh phí thực hiện yêu cầu về an toàn thông tin theo cấp độ trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm. 2. Kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công. Đối với dự án đầu tư công để

	xây dựng mới hoặc mở rộng, nâng cấp hệ thống thông tin, kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin theo cấp độ được bố trí trong vốn đầu tư của dự án tương ứng. 3. Kinh phí thực hiện giám sát, đánh giá, quản lý rủi ro an toàn thông tin; đào tạo ngắn hạn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, diễn tập an toàn thông tin và ứng cứu sự cố của cơ quan, tổ chức nhà nước được cân đối bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ chức nhà nước đó theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước. 4. Bộ Tài chính hướng dẫn mục chi cho công tác bảo đảm an toàn thông tin trong dự toán ngân sách, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp chi cho công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước. 5. Căn cứ nhiệm vụ được giao, cơ quan, tổ chức nhà nước thực hiện lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
Tóm tắt dễ học	- Kinh phí ATTT theo cấp độ của CQ, TC nhà nước do **NSNN bảo đảm**. - Đầu tư dùng **vốn đầu tư công** → theo **Luật Đầu tư công**; dự án đầu tư công xây mới/mở rộng HTTT → kinh phí ATTT bố trí **trong vốn đầu tư của dự án**. - Kinh phí giám sát, đánh giá, quản lý rủi ro, đào tạo, tuyên truyền, diễn tập, ứng cứu sự cố → bố trí trong **dự toán ngân sách hàng năm** (theo Luật NSNN). - **Bộ Tài chính** hướng dẫn **mục chi**, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp; CQ, TC nhà nước **lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán**.



CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Hiệu lực thi hành	
Nội dung gốc	Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Tóm tắt dễ học	- Hiệu lực thi hành từ ngày **01/7/2016**.

Điều 26. Tổ chức thực hiện	
Nội dung gốc	1. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này. 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Tóm tắt dễ học	- **BTTTT** chịu trách nhiệm **hướng dẫn, kiểm tra** việc thực hiện. - **Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, Chủ tịch UBND tỉnh** và tổ chức, cá nhân liên quan **chịu trách nhiệm thi hành**.

CÔNG CHỨC 247
Ở ĐÂY CÓ TẤT THẦY



THAM GIA NHÓM HỌC CÔNG CHỨC 247

Quét mã QR để đăng ký học Online cùng Thầy Tài Tân Tiến

https://fb.com/congchuc247

CÔNG CHỨC 247
Ở ĐÂY CÓ TẤT THẦY